

बर्तिता_उन्मूलन_ऐन_२०१६

English title: Birta Abolition Act, 1959

बर्तिता उन्मूलन ऐन, २०१६ । लालमोहर मतिः २०१६ । ८ । २५ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति मतिः २०१६ । ९ । १ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बर्तिता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ २०१८ । १० । २३ २०१८ । १० । २४ । लालमोहर र प्रकाशन मतिः । २. क्षतपूरत ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । ३. बर्तिता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४ । ७ । ६ । ४. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ५. विशेष अदालत ऐन, २०३१ २०३१ । ६ । २० । ६. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ४ । १० । ७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ९. बर्तिता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ५ । २९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मतिः । १०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१६ सालको ऐन नं. १६ । बर्तिता जग्गा उन्मूलन गरी भूमिकर ठेक्काको नमिति बनेको ऐन । प्रस्तावना: गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का वभिनिन वर्गका जनतामा समानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि र गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । तथा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का जनताको सुवर्धिता तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुवर्धिता गराउने पवतिर उद्देश्यले राज्य कर नतरि जग्गा जमीन भोग गर्ने सामन्त प्रथालाई अन्त गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पाँचौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बर्तिता उन्मूलन ऐन, २०१६" रहेको छ । (२) यो ऐन गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: (१) वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "बर्तिता जग्गा" भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मा माफी गरी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै कसिमिका रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तर्जिने गरी पाएको वा हक भैरहेको सबै कसिमिको जग्गा सम्झनु पर्छ र खण्ड (ख) र (ग) मा परिभाषा गरिए बमोजमिका जग्गालाई समेत जनाउँछ । (ख) "क" श्रेणीको बर्तिता जग्गा भन्नाले ठेकिएको मालपोतसम्म उठाई खान पाउने गरी पाएको वा जसरी लिए पाएको भएपनि ठेकिएको मालपोत वा मालपोतको अड्कबमोजमि सम्म उठाई खाने गरी आएको नेपाल सरकारमा केही तरिनु पर्ने वा नपर्ने बर्तिता जग्गा र आवाद नभएको पर्तजग्गा तथा जङ्गल बर्तिता जग्गा समेत सम्झनु पर्छ । (ग) "ख" श्रेणीको बर्तिता जग्गा भन्नाले "क" श्रेणीको बर्तिता जग्गा बाहेकको अरू सबै बर्तिता जग्गा सम्झनु पर्छ । (घ) "बर्तितावाल" भन्नाले जसका नाममा बर्तिता जग्गा दर्ता छ वा जसका नाममा बर्तिता जग्गा प्रदान गरेको लखित छ वा जसले बर्तिता जग्गा भनी भोग गरेको छ त्यस्ता व्यक्ती वा त्यस्ता व्यक्तिका बर्तिता जग्गा भोग गर्ने हकदारलाई र भोग वा दृष्टबिन्धकी लई वा अरू कुनै व्यहोराले लई भोग गरेमा त्यस प्रकार भोग गुरुजेल नजि वा त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने नजिका हकवालालाई समेत जनाउँछ ।

(ङ) "मालपोत" भन्नाले रैकर जग्गाका सम्बन्धमा सो जग्गा दर्ता भएका व्यक्ती (यसपछि यस ऐनमा रैकरका मोही भनिएका) ले नेपाल सरकारमा बुझाउन पर्ने ठेकिए बमोजमिको नगदी वा जनिस्ती वा दुवै कसिमिको मालपोत सम्झनु पर्छ र यस शब्दले बर्तिता जग्गाको सम्बन्धमा पन बर्तितावालले लनि त्यस्तै ठेकिएको (आँठाका रैकर जग्गा सरहको) मालपोतलाई र बर्तितावालले पाएका अधिकार बमोजमि बर्तिता जग्गाको मोहीको मज्जुरी लई वा नलई त्यस्तो मालपोत माथिसयकडीका हिसाबले थप गरी लिएको अड्कलाई समेत जनाउँछ । बर्तिता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधति । (च) "माल अड्डा" भन्नाले मालपोत असुल उपर गरी लनि नेपाल सरकारको माल अड्डा सम्झनु पर्छ र माल अड्डा खारेज भएको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । (छ) बर्तिता जग्गाको सम्बन्धमा "आयस्ता" भन्नाले लखित गरी वा नगरी कसैलाई मोहीयानीमा कमाउन दिई मालपोत भन्दा बढी उठाई खाने गरी आएको नगदी वा जनिस्तीलाई जनाउँछ । बर्तिता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा थप । (ज) "माल अड्डाको हाकमि" भन्नाले भूमि प्रशासकलाई समेत सम्झनुपर्छ । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झकिएको । (झ) । (२) न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा झकिएको । (३) उपदफा (२) बमोजमि नर्णय गर्दा शङ्का नउठोस् भन्नाका लागि स्पष्ट गरिन्छ कि कुनै व्यक्तीले एकै चकला वा एकै कतिता बर्तिता जग्गा मध्ये केहीको मालपोत मात्र खाने गरी र केहीको आयस्ता खाने गरी लखित गरी वा नगरी कसैलाई कमाउन दिएको रहेछ वा त्यस्तो मध्येको केही बर्तिता जग्गा आफैले कमाई गरेको रहेछ भने एकै चकला वा एक कतिता भएपनि मालपोतसम्म खाने गरी दिएको जत "क" श्रेणीको बर्तिता जग्गा र आयस्ता खाने गरी दिएको वा आफैले कमाएको जत "ख" श्रेणीको बर्तिता जग्गा मानिन्छ । ३. बर्तिता उन्मूलन: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा भएको बर्तिता प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिदिखिसिमाप्त गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका मतिलि अघिल्ला दनिसम्मका सबै बर्तिता जग्गा उन्मूलन गरिएका छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि उन्मूलन गरिएका नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा भएका सबै बर्तिता जग्गा रैकरमा परिणत भई भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्ता बर्तिता जग्गामा

रहेको बर्तिवालाको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ । (३) बर्ति जग्गामा कुनै व्यक्तिको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार हुने वा रहने गरी भएको ऐन, सवाल, सनद वा अरू कुनै लिखित पत्र यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिदिखि खारेज तथा बदर गरिएका छन् । ४. भूमिकर ठेक्के र दर्ता गरिने: (१) दफा ११ को अधिनमा रही यस ऐनबमोजमि रैकर गरिएका जग्गामा आर्थिक साल २०१६-१७ देखि साल बसाल लागू हुने गरी देहायबमोजमि भूमिकर ठेकिएको छ :- । (क) "क" श्रेणीको बर्ति जग्गामा बर्तिवालले बर्ति जग्गाको मोहीबाट उठाई लनि गरी आएको मालपोतको अड्कबमोजमि । तर, कसैका नाममा मोहीयानी दर्ता र आवाद समेत नभएको पर्तजिग्गा वा जङ्गल रहेछ भने बर्तिको लगतसम्म काटिन्छ । बर्ति उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा संशोधति ।

(ख) काठमाडौं उपत्यकाका "ख" श्रेणीको बर्ति जग्गामा देहाय बमोजमि- । खेत पाखो । (१) अवल रोपनी १ को ने.रु.३ । - ने.रु. १ । १४ । (२) द्वयम रोपनी १ को ने.रु.२ । ४४ ने.रु. १ । १४ । (३) सीम रोपनी १ को ने.रु.१ । ६९ ने.रु. १ । ५६ । (४) चाहार रोपनी १ को ने.रु.१ । १२ ने.रु. १ । ३७ । तर काठमाडौं उपत्यकामा "ख" श्रेणीको :- । (१) कुनै बर्ति जग्गाका सम्बन्धमा आर्थिक साल २०१६-१७ को नमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अड्कको आधा दरले लाग्ने भूमिकरको दर उक्त दरभन्दा घटी पर्न आएमा त्यस्तो बर्ति जग्गाको उक्त सालको नमित्त सोही घटी दरमा भूमिकर लडिन्छ । (२) कुनै बर्तिजग्गाका सम्बन्धमा आर्थिक साल २०१७-१८ को नमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अड्क बमोजमि लाग्ने भूमिकरको दर उक्त दरभन्दा घटी पर्न आएमा त्यस्तो बर्ति जग्गाको उक्त सालको नमित्त सोही घटी दरमा भूमिकर लडिन्छ । नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का अन्य पहाडी क्षेत्र तराई क्षेत्रका "ख" श्रेणीका बर्ति जग्गामा आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अड्कबमोजमि । तर आर्थिक साल २०१६-१७ को नमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अड्कको आधा मात्र लडिन्छ । बर्ति उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा थप । (ग) आर्थिक साल २०१६-१७ र २०१७-१८ को नमित्त कसैले खण्ड (ख) बमोजमि तरिनु पर्नेभन्दा बढी भूमिकर तरिसिकेको रहेछ भने नसिसा प्रमाण समेत दाखलि गरी लिखित रूपमा दावा गर्न आएमा बढी त्यसरी तरिको भनी प्रमाणति भएको जतनिजिलाई फर्ति गरिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ठेकिएको भूमिकर इलाका मालको हाकमिले निर्धारति गर्नेछ र त्यस्तो भूमिकर लागेको बर्ति जग्गा देहायबमोजमि रैकरमा दर्ता गरी लगत खडा गर्ने र भूमिकर असुल गर्नेछ :- । (क) "क" श्रेणीको बर्ति जग्गा भए बर्ति जग्गाको मोहीको नाउँमा । तर आवाद नभएको पर्त तथा जङ्गल कसैका नाममा दर्ता गरिन्छैन र नेपाल सरकारको अन्य पर्तजिग्गा तथा जङ्गल सरह हुनेछ । (ख) "ख" श्रेणीको बर्ति जग्गा भए बर्तिवालको नाउँमा । तर भोग वा दृष्टमि लई भोग्ने व्यक्ती वा भोग सर्दै आएको नजिका हकवालाका नाममा दर्ता हुन गयो भने भोग वा दृष्टिकै रूपमा मात्र नजिको हक कायम हुनेछ र प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि नखिन्न दनिन्न भन्न पाउँदैन र नखिन्नेले आफ्नो नाममा रैकरमा दर्ता गराउने हक सुरक्षति रहनेछ । (३) "ख" श्रेणीको बर्ति जग्गामा उपदफा (२) बमोजमि निर्धारति दरका सम्बन्धमा चर्ति नबुझ्ने व्यक्तीले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । प्रमुख जलिला अधिकारी छेउ पुनरावेदन दनि सक्नेछ र गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । प्रमुख जलिला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चर्ति नबुझ्नेले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ ।

(४) "ख" श्रेणीको बर्ति जग्गा भएको ठाउँका साँध वा नजिकको त्यसै कसिमिको रैकर जग्गामा एकातरि घटी अर्कोतरि बढी मालपोत लागेको रहेछ भने नेपाल सरकारको अर्को आदेश नभएसम्म बढी दर कायम गरी भूमिकर निर्धारति गरिन्छ । (५) यो ऐनबमोजमि भूमिकर ठेकिएको जग्गामा यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडी कुनै कसिमिको कर वा तरि लागि नेपाल सरकारमा बुझाई आएको रहेछ भने त्यस्तो कर वा तरि भूमिकरमै सम्मलिति भएको मानिन्छ र सो कर वा तरिको लगत काटिन्छ । ५. मालको हाकमिले कागजपत्र मगाउन सक्ने : (१) यो ऐन बमोजमि रैकर गरिएका बर्ति जग्गाका सम्बन्धमा भएको कागजपत्र हेर्न चाहेमा मालका हाकमिले बर्तिवाललाई वा बर्तिको रेखदेख वा दामकाम गर्न राखिएको बर्तिवालको मानसिलाई त्यस्ता कागजपत्रहरू पेश गर्नु भन्ने लिखति आदेश दनि सक्नेछ । (२) कसैले उपदफा (१) बमोजमि मालको हाकमिले दिएको आदेश नटेरेमा त्यस्ता व्यक्तीलाई मालको हाकमिले ने.रु. ५०० । - पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न र कागज समेत लनि सक्नेछ । ६. भूमिकर बुझाउने: (१) दफा ४ बमोजमि ठेकिएको भूमिकर अर्को व्यवस्था नभएसम्म जमिदार भए जमिदार मार्फत र जमिदार नभए दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमिका दर्तावालले रैकर जग्गाको मालपोत बुझाए सरह स्थानीय माल अड्डामा बुझाउन पर्छ र मालपोत बुझाउने र असुल गर्ने सम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानून त्यस्तो भूमिकर बुझाउँदा र असुल गर्दा पनिलागू हुनेछ । बर्ति उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा थप । तर आर्थिक साल २०१६/१७ र २०१७/१८ को नमित्त यो ऐनबमोजमि बुझाउन र असुल गर्नु पर्ने भूमिकर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकदिने बमोजमि कसिताबन्दीमा बुझाउन र असुल गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको कुराको सर्वसामान्यतामा प्रतकिल प्रभाव नपारी दफा ४ बमोजमिको भूमिकर बाँकी भएमा रैकर जग्गाको मालपोत बाँकी भए सरह कारबाही गरी असुल उपर गरिन्छ । (३) दफा ४ बमोजमि भूमिकर ठेकिएको "क" श्रेणीको बर्ति जग्गा हुने बर्तिवाल वा नजिको मानसिले यो ऐन प्रारम्भ भएका मतिदिखि त्यस्ता जग्गाको मालपोत उठाउन र लनि पाउने छैन

। (४) दफा ४ बमोजमि ठेकिएको भूमिकर "ख" श्रेणीको बरिता जग्गा हुने बरितावालले आफु जग्गा कमाउने व्यक्तिसँग लनि कूत तरीमा थपी असुल उपर गर्न पाउने छन् । (५) बरिता जग्गामा जमिद्वार पटवारी जमिमावाल थरि मुखिया रहेको भए नजिह्रूको हक र दायित्व रैकर जग्गाका त्यस्तै व्यक्तिसरह हुनेछ । (६) बरितावालको काम गर्न बरितावालको तर्फबाट रहेको बरिता मालहूर यो ऐन प्रारम्भ भएका मतिदिखि नेपाल सरकारको माल अड्डाको रूपमा परणित हुनेछन् र त्यस्तो मालमा रहेको बरिता सम्बन्धी कागजपत्र नेपाल सरकारको कागजपत्र माननिछन् । (७) उपदफा (६) बमोजमि सरकारी अड्डामा परणित गरएका बरितावालका कर्मचारी नेपाल सरकार नजामती कर्मचारी माननि छन् । ७. दर्ता गराउनु पर्ने : बरिता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित ।

(१) "ख" श्रेणीको बरितावालले यो दफा लागू भएको १२० दिनभित्र आफ्नो बरिता जग्गाको देहाय बमोजमिको वविरण र बुझाउन बाँकी भूमिकर वा मालपोत स्थानीय माल अड्डामा र माल अड्डा खारेज भएको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयमा दाखलि गरी दर्ता गराउनु पर्छ र बाँकी भूमिकर वा मालपोत दाखलि भएपछि माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो बमोजमि वविरण दाखलि भएको नसिसा दिई त्यस्तो जग्गा नजिको नाउँमा आफ्नो श्रेस्ता तथा जग्गा नाप जाँचको मोठ लगतमा समेत दर्ता गरदिनु पर्छ । (क) बरिता जग्गाको क्षेत्रफल (बगिहा रोपनी इत्यादी) त्यस्तो खुलेको श्रेस्ता नभएमा अन्दाजी क्षेत्रफल र थाहा भएमा जग्गाको चौहद्दी पनी, । (ख) नेपाल सरकारबाट जग्गा नाप जाँच गराइएकोमा सो नापीबाट तोकिएको मालपोत वा भूमिकरको अड्क आवादी जग्गा बरिता पाएकोमा सो पाउँदा तोकिएको बरिता जग्गाको मालपोत अड्क, । (ग) जग्गा कमाउने व्यक्तिको नाम र नजिह्रूले कमाएको जग्गाको क्षेत्रफल र प्रत्येक बरितावाललाई तरिनु पर्ने कूत तरि, । (घ) नेपाल सरकारले तोकेको अरू कुनै कुरा । (२) "क" श्रेणीका बरिता जग्गाका बरितावाल वा कुनै बरिता जग्गाको काम गर्ने बरितावाल भए त्यस मालको तत्काल काम गर्ने कामदार कारनिदा (इन्चारज) र बरितावाल साधारणतया नेपाल बाहिर बस्ने गरेको भए नजिको बरिता रेखदेख वा दामकाम गर्ने व्यक्तिको पनी उपदफा (१) बमोजमि वविरण सहितको आवश्यक कागजपत्र इलाका माल अड्डामा दाखलि गर्नु पर्ने कर्तव्य हुनेछ । (३) कुनै बरिताको सम्बन्धमा उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दाखलि गर्नुपर्ने वविरण दाखलि नगरेमा वा दाखलि गरेपनी बरिता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ द्वारा थप । जानी जानी खासखास कुरा फरक पारी दाखलि गरेको ठहरनि आएमा उपदफा (१) वा (२) बमोजमि त्यस्तो वविरण दाखलि गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई १००० । - सम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय इलाका माल अड्डाको हाकमिबाट हुन सक्नेछ । (४) बरिता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा झकिएको । बरिता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा संशोधित । (५) उपदफा (३) अन्तर्गतको सजायको आदेश उपर गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ । बरिता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा थप । (६) यो ऐनबमोजमि "ख" श्रेणीको बरिताजग्गा उन्मूलन भै रैकरमा परणित गरिएको जग्गाको जग्गावाला वा मोहीले आफ्नो जग्गाको नापी गराउन चाहेमा भूमिकरको सयकडा १० का दरले ५ वर्षसम्म नापी खर्च बुझाउने शर्त गरी कागज गरे अनुकूल पर्ने नपर्ने हेरी इलाका माल अड्डाले प्लेन टेबुल सर्भे गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

७क. जग्गा कमाउनेले बरिता जग्गा दर्ता गर्न पाउने : (१) "ख" श्रेणीको बरिता जग्गा कमाउने व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले तोकेको म्याद भित्र आफूसँग भएको वा आफूले जाने बुझेसम्मको सबूत प्रमाण र सो जग्गाको कतिता नम्बर, चार कलिला बरितावालको नाम, थर, वतन, कूतबाली, तीरो समेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लाको माल वा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दरखास्त प्राप्त भएपछि माल वा मालपोत कार्यालयले उक्त दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा उल्लेखित जग्गा बरितावालको नाउँमा दर्ता भई सकेको वा राजगुठी अन्तर्गत पर्ने जग्गा नभई दरखास्तवालाको नाउँमा दर्ता गर्न हुने सावकिको बरिता जग्गा देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको शुल्क र दस्तुर लई त्यस्तो जग्गा नजिको नाउँमा दर्ता गरी दिनु पर्नेछ । ८. अदालतका केही अख्तियार मालका हाकमिले प्रयोग गर्न पाउने : यो ऐनबमोजमि आफूले गर्नु पर्ने काम गर्दा बयान बकपत्र गराउन लखित प्रमाण दाखलि गराउन कर लगाउन सक्ने साक्षीका नाउँमा समाह्वान जारी गर्ने सरजमीन तहककित गर्ने समेत काममा अदालतको अख्तियार माल अड्डाको हाकमिलाई हुनेछ । ९. क्षतपूरति : (१) "क" श्रेणीको बरिता जग्गा हुने बरितावाललाई अनुसूचीमा लेखिए बमोजमिको क्षतपूरति क्षतपूरति ऐन, २०१९ द्वारा झकिएको । नेपाल सरकारबाट गरनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पाउने भएको क्षतपूरतिको हिसाब गर्दा हक भोगको पक्का प्रमाण भएको कुनै बरितावालले लनि गरेको ठहरिएको एक सालको मालपोतको प्रतशितको हिसाबले गरनिछ । तर अगावै परेको मुद्दाको सलिसलामा अदालतले दिएको फैसला बमोजमि भए गरेको वा हुने बाहेक २०१५ सालसम्म दर्ता वा भोग भएको प्रमाण नहुने रु. १०० । - मुनिको लखितलाई र रजिस्ट्रेशन पास गरी वा नगरी २०१६ साल श्रावण २४ गते उपरान्त भए गरेको जुनसुकै लखितलाई यस दफामा उल्लेखित क्षतपूरतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मान्यता दिने छैन । (३) मालपोतको हिसाब गर्दा जम्मा उठ्ती मध्ये २०१५ सालमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको वा बुझाउनु पर्ने कुनै पनी प्रकारको कर कट्टा गरी बाँकी अड्कको अनुपातमा क्षतपूरति दिनेछ । १०. बन्धकी बरिता जग्गाको क्षतपूरति : कुनै "क" श्रेणीको बरिता जग्गा कसैले कसैलाई भोग वा दृष्टबिन्धकी दिई लनि थैली वापत भोग गरी आएको रहेछ भने यस ऐन बमोजमि पाउने क्षतपूरति भोग वा दृष्टबिन्धकीमा लई भोग गर्ने व्यक्तिले पाउनेछ । तर, क्षतपूरतिको रकम नजिको भोग वा दृष्टमि लनि व्यक्तिको परेको थैली भन्दा

बढी हुन जाने भएमा बढी जतरिकम भोग वा दृष्टदिनि व्यक्तलि अनुसूचीमा लेखएका रीत बमोजमि पाउनेछ र घटी भएमा भोग वा दृष्टविालाले बरितावाल समेत कसै उपर दाबा गर्न पाउने छैन ।

११. कुनै बरिता जग्गामा भूमकिरमा सुवधिा दनि : (१) देहाय बमोजमि गुठीमा राखिएको बरिता जग्गामा रीतस्थिति बिमोजमि गुठी चलाउने अन्य व्यवस्था नभएसम्म दफा ४ बमोजमि भूमकिर लगाइने छैन :- । (क) नेपाल सरकार तर्फबाट गुठी रहेको बरिता जग्गा । (ख) पहिले जनताले राखेको भए पन नेपाल सरकारबाट चलाउने गरी छाड्दा नेपाल सरकारले जग्गामा लिएको वा नेपाल सरकारबाट जफत भई वा अरू कुनै कारणबाट नेपाल सरकारले जग्गामा लिई गुठी चलाएको गुठी बरिता जग्गा, र । (ग) नेपाल सरकार बक्सई राखेको गुठी बरिता जग्गा । राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ द्वारा संशोधति । (२) कुनै जग्गा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजमिको जग्गा होइन भन्ने मुद्दा न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन २०४३ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतले हेर्नेछ र सो उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । १२. बरिताका मोहीबाट भएका मोहीको हक : (१) यस ऐन बमोजमि रैकर गरिएको कुनै "ख" श्रेणीको बरिता जग्गामा कसैको मोहीयानी हक रहन्छ भने "ख" श्रेणीको बरिता जग्गा बरितावालका नाममा रैकरमा जग्गावालको हैसयितले दर्ता हुँदा मोहीयानी हक भएका व्यक्तिको नाम पन मोहीमा दर्ता हुनेछ र यस प्रकारका मोहीलाई नजिले मोहीको हैसयितमा प्राप्त गरेको मोहीयानी हक तथा अधिकार पूर्ववत् उपभोग गर्नबाट बञ्चति गरिने छैन । (२) "क" श्रेणीको बरिता जग्गा मोहीको नाउँमा दर्ता भै त्यो मोही जग्गावाल भएपछि त्यस्ता जग्गावालबाट यो ऐन प्रारम्भ हुनभन्दा अघि पछि जग्गा लिई कमाउने व्यक्ति भूमि सम्बन्धी ऐनको अधनिमा रही मोही हुनेछ र मोहीको हक प्राप्त गर्नेछ । बरिता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा थप । १२क. बरिता जग्गा दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था : २०४९ साल आषाढ मसान्तसम्म कसैको नाउँमा रैकरमा परणित गरी दर्ता भै सकेको "ख" श्रेणीको बरिता जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाउँमा मात्र दफा ७क. बमोजमि दर्ता गरिनेछ । सो अवधि पछि कुनै बरितावालको नाउँमा "ख" श्रेणीको बरिता जग्गा दर्ता गरिने छैन र दर्ता भएको रहेछ भने पन भिन्नता हुने छैन । तर २०४९ साल आषाढ मसान्तभन्दा पहिले रैकरमा परणित गर्ने वा दर्ता गर्ने वषियमा अदालतमा मुद्दा परी बचाराधीन रहेकोमा अदालतको नरिणयबमोजमि हुनेछ र कुनै बरितावालले आफ्नो नाउँमा रैकरमा परणित गरी दर्ता गराउन वा माल वा मालपोत कार्यालयमा नविदन दिई नरिन्तर कारवाहीमा बसेको रहेछ र जग्गा कमाउने व्यक्तिले रैकरमा परणित गरी दर्ता गराउन नविदन दिएको रहेनछ भने माल वा मालपोत कार्यालयको नरिणयबमोजमि हुनेछ । बरिता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा थप । १२ख. म्याद भतिर दर्ता गराउनु पर्ने : "ख" श्रेणीको कुनै बरिता जग्गा दफा ७क. बमोजमि नेपाल सरकारले तोकेको म्याद भतिर त्यस्तो जग्गा कमाउनेले आफ्नो नाउँमा दर्ता नगराएमा त्यस्तो जग्गा मालपोत नबुझाए सरह प्रचलति कानूनबमोजमि हुनेछ ।